בס"ד

ספר
מצות המלך
משנה הלכות
על תרי"ג המצות

חלק ב'

מאת ב"ק אדמו"ר, רבינו הגדול, שר התורה, עמוד ההוראה, רשכבה"ג,

מרן רבי מנשה זצוקללה"ה מאונגוואר

בעל ה'משנה הלכות' זיע"א

מחולל ומייסד מפעל 'מצוה יומית' והפצתו בישראל

נתחבר לשם לימוד ושינון בכל יום מצוה אחת מתרי"ג המצות

סמ"ה – טעמי המצות ושרשי המצות
עפ"י חז"ל וקדמונים
משנ"ה – הלכה פסוקה ובהירה באופן קל ומפורט
בכל חלקי התורה, לכל לומד גדול וקטן
הערות ועיונים

בהוצאת מכון משנה הלכות – מפעל מצוה יומית
לקראת יומא דהילולא קדישא העשירי של מרן זיע"א
ער"ה שנת 'יישם לך שלום' תשפ"ב

מצות המלך

משנה הלכות

בהוצאת מכון
"משנה הלכות גדולות"
להוצאת ספרי
כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק זצוקלה"ה
בנשיאות כ"ק מרנן האדמורי"ם שליט"א

©
כל הזכויות שמורות

קרית אונגוואר, רמות
ת.ד. 23451
ירושלים - 9123401
02-5869097

1578 53rd Street
Brookliyn, N.Y. 11219
U.S.A.
(718) 851-0806

הוצאה לאור:
NEKUDA
נקודה
a80699@gmail.com | 05-80-600-09

למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדושים

חכם לב יקח מצות

ספר מצות המלך

מהדורת בערקאוויטש

התודה והברכה

אל מול פטרון הדפסת ספר המצות, נביעה רב תודות
ברוך אשר יקים את התורה הזאת, ונכתבנו בספר לאות
רון שיר ושבח תהלה, תבענה שפתינו אל רם המידה
האי גברא רבא נכבד ונעלה, אוהב תורה והוא עצמו בכללה
מוכתר בכל מידה נכונה, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה
פזרונו לצדקה בשערים נודעין, בר אוריין ובעל עובדין טובין
נוסף על מעלות ונימוסין, ממקימי עולה של תורה ללמדן
חבר נאמן ליראי ה' תומך תורה ומוקירה, ברא כרעא דאבוה
ספרים רבים על שמו, הלוא הוא הרבני התורני מורינו

הרב **אברהם פנחס**
בערקאוויטש שליט"א

פטרון מצות המלך מהדורא זו

משנה הלכות

שלקח על עצמו זכות הדפסת ספר זו
לזכר ועילוי נשמת הוריו



אביו הנכבד והנודע לשם ולתהלה
מוה"ר **משה יהודה**
ב"ר צבי זצ"ל
נלב"ע ביום א' אלול תשע"ח לפ"ק



ת.נ.צ.ב.ה.



אמו האשה החשובה לתפארה
מרת **גינענדל**
ב"ר שלמה ע"ה
נלב"ע ביום ז' מנחם אב תש"ע לפ"ק



ת.נ.צ.ב.ה.

יה"ר שזכות לימוד תרי"ג מצות בספר קדוש זה הכוללת בתוכו כל מצות השי"ת ותורתו יהא לעילוי נשמתם הטהורה ויעמוד לימין יבלחט"א פטרון המהודרה מוה"ר ר' אברהם פנחס וב"ב להתברך בכל מילי דמיטב, ולסייעתא דשמיא בבריות גופא ונהורא מעליא, מתוך הרחבת הדעת ומנוחת הנפש, מתוך שמחה ורוב נחת דקדושה, באריכות ימים ושנים טובות ועל שלחנכם תורה וגדולה, וימלא השי"ת כל משאלת לבכם לטובה ולברכה, ובזכות התורה נזכה לגאולת עולם בביאת גואל צדק משיח צדקינו במהרה בימינו איכ"ר

כעתירת וברכת
מכון משנה הלכות



מפתחות

שכד. מצות נטילת לולב ..... תקיא

שכה. בסוכות תשבו שבעת ימים..... תקיג

שכו. מצות שמיטת קרקעות..... תקטו

שכז. מלאכת האילן בשמיטה ..... תקיז

שכח. ספיח קצירך לא תקצור ..... תקיח

שכט. ענבי נזירך לא תבצור ..... תקכ

של. מנין שמיטות ליובל ..... תקכב

שלא. תקיעת שופר ביובל..... תקכד

שלב. לקדש את שנת החמישים ..... תקכו

שלג. שלא לזרוע ביובל ..... תקכח

שלד. שלא לקצור ביובל..... תקכט

שלה. שלא לאסוף פרי האילן ..... תקלא

שלו. דיני מקח וממכר..... תקלג

שלז. שלא להונות בממון..... תקלה

שלח. שלא להונות בדברים ..... תקלז

שלט. הארץ לא תמכר לצמיתות ..... תקלח

שמ. להשיב השדות ביובל ..... תקמ

שמא. פדיון בתי ערי חומה ..... תקמב

שמב. דין מגרשי הלויים ..... תקמד

שמג. כספך לא תתן בנשך ..... תקמה

שדמ. לא להעביד עבד עברי בבזיון.. תקמז

שמה. לא למכרו כמו הכנעני ..... תקמט

שמו. שלא לרדותו בפרך..... תקנ

שמז. לעבוד בעבד כנעני לעולם ..... תקנב

שמח. שלא יעבוד עכו"ם בעבד עברי תקנד

שמט. ואבן משכית לא תתנו ..... תקנו

שנ. דיני ערך אדם..... תקנז

שנא. לא יחליפנו ולא ימיר ..... תקנט

שנב. הוא ותמורתו קודש..... תקסא

שנג. מצות ערך בהמה ..... תקסב

שנד. דיני ערך בתים ..... תקסד

שנה. דיני ערכי שדות ..... תקסו

שנו. שלא לשנות קדשים..... תקסח

שנז. כל חרם לכהן יהיה ..... תקסט

שנח. לא למכור שדה החרם..... תקעא

שנט. שלא יגאל שדה החרם..... תקעג

שס. מצות מעשר בהמה..... תקעד

שסא. שלא למכור מעשר בהמה..... תקעו

שסב. שילוח הטמא מהמחנה..... תקעח

שסג. איסור כניסתו בבית המקדש ..... תקפ

שסד. מצות וידוי על חטאת ..... תקפא

שסה. דיני סוטה..... תקפג

שסו. לא ליתן שמן בקרבנה..... תקפה

שסז. ולא יתן עליה לבונה..... תקפז

שסח. שלא ישתה הנזיר יין..... תקפט

שסט. שלא יאכל ענבים..... תקצ

שע. שלא יאכל צימוקים..... תקצב

שעא. לא יאכל גרעיני ענבים ..... תקצד

שעב. לא יאכל קליפת ענבים ..... תקצה

שעג. לא יגלח שערו ..... תקצז

שעד. שיגדל שער ראשו ..... תקצט

שעה. שלא יכנס לאהל המת..... תרא

שעו. שלא ייטמא למת..... תרב

שעז. שיגלח ויביא קרבנו..... תרד

שעח. מצות ברכת כהנים ..... תרו
שעט. משא הארון בכתף ..... תרח
שפ. מצות פסח שני ..... תרט
שפא. אכילת פסח שני ..... תריא
שפב. שלא להותיר מבשרו ..... תריג
שפג. ועצם לא תשברו בו ..... תריד
שפד. מצות תקיעה בחצוצרות ..... תרטז
שפה. מצות הפרשת חלה ..... תריח
שפו. מצות ציצית ..... תרכ
שפז. לא תתורו אחרי לבבכם ..... תרכב
שפח. מצות שמירה במקדש ..... תרכג
שפט. שלא להחליף העבודות ..... תרכה
שצ. שלא יעבוד זר במקדש ..... תרכז
שצא. לא לבטל שמירת המקדש ..... תרכט
שצב. פדיון בכור אדם ..... תרלא
שצג. בכור טהורה לא יפדה ..... תרלג
שצד. עבדת הלויים במקדש ..... תרלה
שצה. מצות מעשר ראשון ..... תרלו
שצו. מצות תרומת מעשר ..... תרלט
שצז. מצות פרה אדומה ..... תרמא
שצח. דיני טומאת מת ..... תרמג
שצט. טומאת מי נדה ..... תרמה
ת. דיני נחלות ..... תרמז
תא. מצות קרבן תמיד ..... תרמט
תב. קרבן מוסף שבת ..... תרנ
תג. קרבן מוסף ראש חודש ..... תרנב
תד. מוסף חג השבועות ..... תרנד
תה. מצות שופר בראש השנה ..... תרנו
תו. דין הפרת נדרים ..... תרנח
תז. לא יחל דברו ..... תרס
תח. לתת ערים ללויים ..... תרסב
תט. לא להרוג רוצח בלי דין ..... תרסד
תי. מצות ערי מקלט ..... תרסו
תיא. אין העד דיין בנפשות ..... תרסז
תיב. לא ליקח כופר מרוצח ..... תרסט
תיג. לא ליקח כופר מהגולה ..... תרעא
תיד. לא למנות דיין עם הארץ ..... תרעג
תטו. שלא יירא הדיין בדין ..... תרעד
תטז. לא תתאוה בית רעך ..... תרעו
תיז. להאמין שהשי"ת אחד ..... תרעח
תיח. מצות אהבת השם ..... תרעט
תיט. ללמוד תורה וללמדה ..... תרפא
תכ. קריאת שמע ב' פעמים ביום ..... תרפג
תכא. להניח תפילין של יד ..... תרפה
תכב. הנחת תפילין של ראש ..... תרפז
תכג. לקבוע מזוזה בפתח ..... תרפט
תכד. שלא לנסות נביא אמת ..... תרצא
תכה. להחרים ז' עממים ..... תרצב
תכו. שלא לרחם על עובדי אלילים .. תרצד
תכז. שלא להתחתן בם ..... תרצו
תכח. איסור הנאה מעבודה זרה ..... תרחצ
תכט. איסור הנאה מתקרובת עבודה זרה .. תש
תל. מצות ברכת המזון ..... תשא
תלא. לאהוב את הגרים ..... תשד
תלב. לירא מהקדוש ברוך הוא ..... תשה
תלג. להתפלל בכל יום ..... תשז
תלד. להדבק ביודעי התורה ..... תשט
תלה. ובשמו תשבע ..... תשי
תלו. לאבד עבודה זרה ומשמשיה ..... תשיב
תלז. לא תעשון כן לה' ..... תשיד

תלח. להביא הנדרים ברגל..... תשטו
תלט. לא להקריב חוץ לעזרה..... תשיז
תמ. להקריב הקרבנות במקדש..... תשיח
תמא. לפדות קדשים בעלי מום ..... תשכ
תמב. אכילת מעשר שני דגן בחוץ....תשכב
תמג. אכילת מעשר שני תירוש בחוץ.. תשכג
תמד. אכילת מעשר שני יצהר בחוץ .. תשכה
תמה. ובכורות בקרך וצאנך ..... תשכז
תמו. חטאת ואשם חוץ לעזרה ..... תשכח
תמז. לא לאכול בשר העולה.....תשל
תמח. אכילת קדשי קדשים לפני זריקה. תשלא
תמט. ביכורים לפני הבאה ..... תשלג
תנ. שלא לעזוב הלוי .....תשלד
תנא. שחיטת בהמה חיה ועוף..... תשלו
תנב. איסור אבר מהחי ..... תשלח
תנג. להביא הקרבנות לבית המקדש .. תשלט
תנד. לא תוסיף עליו.....תשמא
תנה. ולא תגרעו ממנו .....תשמג
תנו. לא לשמוע לנביא עבודה זרה.. תשדמ
תנז. שלא לאהוב המסית ..... תשמו
תנח. לשנוא המסית .....תשמח
תנט. שלא להצילו.....תשמט
תס. שלא ללמד עליו זכות.....תשנא
תסא. ולא תכסה עליו ..... תשנב
תסב. שלא להסית לעבודה זרה..... תשנד
תסג. לדרוש ולחקור העדים ..... תשנו
תסד. שריפת עיר הנידחת.....תשנח
תסה. לא לבנות עיר הנידחת.....תשנט
תסו. שלא להנות מממונה.....תשסא
תסז. לא תתגודדו.....תשסג
תסח. לא לקרח שער הראש ..... תשסה
תסט. אכילת פסולי המוקדשין ..... תשסז
תע. לבדוק בסימני העוף.....תשסח
תעא. לא לאכול שרץ העוף .....תשע
תעב. שלא לאכול נבילה ..... תשעב
תעג. להפריש מעשר שני ..... תשעד
תעד. להפריש מעשר עני ..... תשעו
תעה. לא לתבוע חוב בשמיטה ..... תשעח
תעו. את הנכרי תגוש .....תשעט
תעז. להשמיט כספים בשמיטה ..... תשפא
תעח. לא תאמץ את לבבך..... תשפג
תעט. לעשות צדקה בשמחה ..... תשפה
תפ. מניעת הלואה בשמיטה..... תשפז
תפא. לא תשלחנו ריקם ..... תשפח
תפב. הענק תעניק לו.....תשצ
תפג. לא תעבוד בבכור שורך ..... תשצב
תפד. לא תגוז בכור צאנך ..... תשצג
תפה. לא תאכל עליו חמץ ..... תשצה
תפו. לא להותיר בשר חגיגה..... תשצז
תפז. הקרבת פסח בבמה..... תשצח
תפח. ושמחת בחגך ..... תת
תפט. להראות כל זכר ..... תתב
תצ. ולא יראו פני ריקם.....תתג
תצא. להעמיד שופטים ושוטרים..... תתה
תצב. לא תטע לך אשירה .....תתז
תצג. שלא להקים מצבה .....תתח
תצד. לא להקריב בעל מום..... תתי
תצה. לשמוע לבית דין הגדול.....תתיא
תצו. מצות לא תסור ..... תתיג
תצז. למנות מלך מישראל..... תתטו

תצח. שלא להמליך נכרי.....תתיז

תצט. לא ירבה לו סוסים.....תתיח

תק. שלא לשוב מצרימה.....תתכ

תקא. לא ירבה לו נשים.....תתכב

תקב. לא ירבה לו כסף.....תתכג

תקג. שיכתוב המלך ספר תורה.....תתכה

תקד. לא יטול לוי נחלה.....תתכז

תקה. לא יטול בביזה.....תתכח

תקו. מצות זרוע ולחיים.....תתכט

תקז. להפריש תרומה.....תתלא

תקח. מצות ראשית הגז.....תתלג

תקט. משמרות כהונה ולויה.....תתלה

תקי. שלא לקסום.....תתלו

תקיא. לא לעונן ולכשף.....תתלח

תקיב. איסור חובר חבר.....תתמ

תקיג. שלא לשאול באוב.....תתמא

תקיד. איסור ידעוני.....תתמג

תקטו. לא לדרוש למת.....תתמה

תקטז. לשמוע בקול נביא.....תתמו

תקיז. לא להתנבא בשקר.....תתמח

תקיח. לא להתנבא בעבודה זרה.....תתנ

תקיט. לא תגור ממנו.....תתנא

תקכ. להבדיל ערי מקלט.....תתנג

תקכא. לא לחוס על רוצח.....תתנד

תקכב. שלא להשיג גבול.....תתנו

תקכג. לא יקום עד אחד.....תתנז

תקכד. ועשיתם לו כאשר זמם.....תתנט

תקכה. שלא לפחד במלחמה.....תתסא

תקכו. מצות משוח מלחמה.....תתסג

תקכז. לקרות קודם לשלום.....תתסד

תקכח. לא תחיה כל נשמה.....תתסו

תקכט. לא תשחית את עצה.....תתסז

תקל. דין עגלה ערופה.....תתסט

תקלא. זריעה בנחל איתן.....תתעא

תקלב. דין יפת תואר.....תתעב

תקלג. מכירת יפת תואר.....תתעד

תקלד. שלא לעבוד בה.....תתעו

תקלה. תליית המחוייב.....תתעז

תקלו. שלא להלין נבלתו.....תתעט

תקלז. לקוברו בו ביום.....תתפא

תקלח. השבת אבידה.....תתפג

תקלט. שלא להעלים עין.....תתפד

תקמ. חמור שונאך רובץ.....תתפז

תקמא. הקם תקים עמו.....תתפח

תקמב. שמלת גבר על אשה.....תתצ

תקמג. שמלת אשה על גבר.....תתצב

תקמד. מצות קן ציפור.....תתצד

תקמה. מצות שילוח הקן.....תתצה

תקמו. ועשית מעקה לגגך.....תתצז

תקמז. לא תשים דמים בביתך.....תתצט

תקמח. לא תזרע כלאים.....תתקא

תקמט. לא לאכול כלאים.....תתקג

תקנ. לא לחרוש בכלאים.....תתקה

תקנא. לא תלבש שעטנז.....תתקז

תקנב. דיני קידושין.....תתקט

תקנג. ולו תהיה לאשה.....תתקיא

תקנד. לא יוכל לשלחה.....תתקיג

תקנה. ארוסה ובועל בסקילה.....תתקיד

תקנו. שלא לדון האונס.....תתקטז

תקנז. חמישים כסף דאונס.....תתקיח

תקנח. לא יוכל לשלחה..... תתקיט
תקנט. דין פצוע דכא..... תתקכא
תקס. לא יבוא ממזר בקהל..... תתקכג
תקסא. עמון ומואב בקהל..... תתקכה
תקסב. לא תדרוש שלומם..... תתקכו
תקסג. לא תתעב אדומי..... תתקכח
תקסד. לא תתעב מצרי..... תתקל
תקסה. איסור טמא במחנה..... תתקלב
תקסו. יד מחוץ למחנה..... תתקלג
תקסז. יתד על אזנך..... תתקלה
תקסח. לא תסגיר עבד..... תתקלז
תקסט. לא תונו..... תתקלח
תקע. איסור קדישה..... תתקמ
תקעא. לא תביא אתנן..... תתקמב
תקעב. לא תשיך לאחיך..... תתקמג
תקעג. לנכרי תשיך..... תתקמה
תקעד. בל תאחר..... תתקמז
תקעה. מוצא שפתיך תשמור..... תתקמט
תקעו. כי תבוא בכרם רעך..... תתקנא
תקעז. ואל כליך לא תתן..... תתקנב
תקעח. וחרמש לא תניף..... תתקנד
תקעט. וכתב ספר כריתות..... תתקנה
תקפ. מחזיר גרושתו..... תתקנח
תקפא. חתן לא יצא לצבא..... תתקס
תקפב. נקי יהיה לביתו..... תתקסא
תקפג. לא יחבול רחיים..... תתקסג
תקפד. השמר בנגע הצרעת..... תתקסה
תקפה. דיני הלוקח משכון..... תתקסו
תקפו. לא תשכב בעבוטו..... תתקסח
תקפז. להשיב המשכון לבעלים..... תתקסט
תקפח. ביומו תתן שכרו..... תתקעא
תקפט. עדות קרובים..... תתקעג
תקצ. לא תטה משפט גר..... תתקעה
תקצא. חובל בגד אלמנה..... תתקעז
תקצב. ושכחת עומר בשדה..... תתקעח
תקצג. לא תשוב לקחתו..... תתקפ
תקצד. דיני מלקות ארבעים..... תתקפב
תקצה. לא יוסיף להכותו..... תתקפג
תקצו. לא תחסום שור..... תתקפה
תקצז. איסור יבמה לשוק..... תתקפז
תקצח. מצות יבום..... תתקפח
תקצט. מצות חליצה..... תתקצ
תר. להציל הנרדף..... תתקצב
תרא. לא לחוס על הרודף..... תתקצד
תרב. אבן גדולה וקטנה..... תתקצה
תרג. זכירת עמלק..... תתקצז
תרד. מחיית זכר עמלק..... תתקצט
תרה. לא תשכח..... א׳א
תרו. מצות וידוי מעשר..... א׳ג
תרז. להתודות וידוי מעשר..... א׳ה
תרח. אונן במעשר שני..... א׳ז
תרט. טמא במעשר שני..... א׳ח
תרי. לא נתתיו למת..... א׳י
תריא. והלכת בדרכיו..... א׳יב
תריב. מצות הקהל..... א׳יד
תריג. לכתוב ספר תורה..... א׳טו

מִצְוָה שכד

מִצְוַת לוּלָב (מצות עשה קכ"ב)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִטֹּל בְּיָדֵינוּ בְּיוֹם רִאשׁוֹן שֶׁל חַג הַסֻּכּוֹת לוּלָב אֶחָד וְאֶתְרוֹג אֶחָד וּשְׁנֵי בַּדֵּי עֲרָבָה וּשְׁלֹשָׁה בַּדֵּי הֲדַס, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כג, מ) 'וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן פְּרִי עֵץ הָדָר וְכַפֹּת תְּמָרִים וַעֲנַף עֵץ עָבֹת וְעַרְבֵי נָחַל' וְגוֹ'.

משנה הלכות

ומכל מקום ביום דשוקא וכדומה יעשה שאלת חכם[טו]. וכן מי שאין לו מה לאכול וכיוצא בה שמוכרח לעבוד יעשה שאלת חכם[טז].

כללים. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות בארץ ישראל יום אחד ובחוץ לארץ ב' ימים, ומצוה להרבות בשמחה בשמחת תורה.

שכד) נטילת לולב. קיום המצוה, לוקח אדם לולב וג' הדסים ושני ערבות אגודים יחד בימין, ואתרוג לבדו בשמאלו[א], ומברך על הלולב מפני שהוא הגבוה במינו[ב], ומקיפן ומנענע קצת ויצא ידי מצותו מן התורה, ומדרבנן צריך לעשות נענועים לכל הרוחות[ג], וארבעתן מצוה אחת הן ואם חסר לו מין אחד לא יצא כלל, יש לו כולן ולקחן בזה אחר זה יצא[ד]. ובמקום אחר נסתפקתי בלקח בזה אחר זה ונשרף המין שלקח קודם שלקח השני אם יצא[ה]. ואינו יוצא בנטילה אלא דרך גדילתן, הפך אחד מן המינים לא יצא[ו].

מברך עובר לעשייתן. וצריך לברך עובר לעשייתן, ומאחר שכיון שהגביהו יצא על כן יש נוהגין שנוטלין האתרוג הפוך ומברכין ואח"כ הופכין כדרך גדילתן[ז], ולשיטתם היה צריך להפוך גם השאר מינים[ח], ויותר טוב לכוון בשעת נטילה שלא לצאת עד לאחר הברכה דהיפוך כוונה מועיל שלא יצא[ט].

לכם. ביום ראשון אינו יוצא באתרוג שאינו שלו או של שותפין, דבעינן 'לכם', ואם קנו שותפין אחד נותנו לחבירו במתנה, ואם לאו אף אחד לא יצא[י]. ומתנה על מנת להחזיר מועיל[יא]. ואסור לקנות אתרוג מקטן המוכר אתרוגים, וכן שאר ד' מינים, כי קטן אינו בר קנין נמצא דאין האתרוג שלו, ויש

טז. שם ס"ה. **יז.** שם ס"ד. **שכד) א.** רמב"ם הל' לולב פ"ז ה"ו-ז. או"ח סי' תרנ"א ס"א-ב. **ב.** רמב"ם שם ה"ו. או"ח שם ס"ה. **ג.** רמב"ם שם ה"ט. או"ח שם ס"י-יא. **ד.** רמב"ם הל' לולב שם ה"ה-ו. או"ח שם סי"ב. **ה.** עיין בשו"ת משנה הלכות ח"ג סי' ס"ד. **ו.** רמב"ם שם ה"ו, ומגיד משנה שם. או"ח שם ס"ב. וט"ז שם ס"ק ב. **ז.** או"ח שם ס"ה. **ח.** עיין בשו"ת משנה הלכות שם. **ט.** ט"ז שם ס"ק ה. וביאור הגר"א שם. **י.** רמב"ם שם פ"ח ה"י-יא. או"ח סי' תרנ"ח ס"ג וס"ז. **יא.** רמב"ם שם ה"י. או"ח שם ס"ד.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. בִּהְיוֹת הֶחָג הַזֶּה חַג אֲסִיף הַתְּבוּאוֹת וְהוּא זְמַן שִׂמְחָתֵנוּ, רָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְזַכּוֹת אוֹתָנוּ שֶׁתִּהְיֶה שִׂמְחָתֵנוּ שְׁלֵמָה שִׂמְחָה גּוּפָנִית וְרוּחָנִית בְּזָכְרֵנוּ מִצְוֹתָיו בָּרוּךְ הוּא. וּבָהַר בְּד' מִינִים אֵלּוּ שֶׁהֵם דֻּגְמַת אֵיבְרֵי הָאָדָם[יב], שֶׁאֶתְרוֹג דּוֹמֶה לַלֵּב שֶׁבּוֹ תָּלוּי כָּל הַמַּחֲשָׁבָה, וְהַהָדָס דּוֹמֶה לָעֵינַיִם שֶׁהֵם תְּרֵי סַרְסוּרֵי דַּעֲבָרָה דִּכְתִיב 'וְלֹא תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם', וְהָעֲרָבָה דּוֹמָה לַשִּׂפָתַיִם שֶׁהוּא מְקוֹם הַדִּבּוּר, וְהַלּוּלָב דּוֹמֶה לַשִּׁדְרָה שֶׁהוּא בִּנְיַן כָּל גּוּפוֹ שֶׁל אָדָם. וּבְהִסְתַּכֵּל אָדָם בְּאֵלּוּ הַמִּינִים יְכַוֵּן מַחֲשַׁבְתּוֹ לַעֲבוֹדָתוֹ, וְלֹא יִתְגָּאֶה וְיִתְנַשֵּׂא בְּרֹב תְּבוּאָתוֹ, וְלֹא יָתוּר אַחַר תַּאֲוַת לִבּוֹ וּמַרְאֵה עֵינָיו (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קיח. ועיין בחינוך). **עוֹד רָמְזוּ בַּמִּדְרָשׁ** (ויק"ר ל, יב) **כִּי אֶתְרוֹג מְרַמֵּז לַצַּדִּיק, וַעֲרָבָה לְאֵין בּוֹ טַעַם וָרֵיחַ, וַהֲדַס לְרֵיחַ בְּלֹא טַעַם, וְלוּלָב לְטַעַם בְּלֹא רֵיחַ, וּמִצְוָה לְאָגְדָם יַחַד וּלְהַכְנִיסָם כֻּלָּם בְּכְלַל יִשְׂרָאֵל, אֶלָּא שֶׁהָאֶתְרוֹג לְחוּד וְהַשְּׁלֹשָׁה אֲגוּדִים לְחוּד מֻכְנָעִים לָאֶתְרוֹג. גַּם כִּי 'בֶּחָג נְדוֹנִים עַל הַמַּיִם' (ר"ה טז:), וְהַד' מִינִים אֵלּוּ רֹב גְּדוּלָם עַל הַמַּיִם, וְלָכֵן בָּאת הַמִּצְוָה לִקַּח מִמִּינִים אֵלּוּ וּלְרַצּוֹת עַל גְּשָׁמֵי בְּרָכָה, וְאִם אַף כִּי אֵין בָּנוּ**

משנה הלכות

להזהיר על זה בפרט בערבות שקונים אותן מהתינוקות על פי רוב ואין יוצאין בהם בראשון[יג].

שאר פרטים. וכל היום כשר לנטילה[יד].

שיעור הלולב ד' טפחים או יותר, והדס וערבה לא פחות מג' טפחים[טו], ואתרוג לא פחות מכביצה[טז]. ואין נוטלין בשבת, ואפילו חל יום ראשון בשבת, גזירה שמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים[יז]. לולב הגזול והיבש ושל אשרה פסול[יח]. ובחדושי הארכתי[יט] בדין לולב של איסורי הנאה אי יצא. והרבה דינים יש בד' מינים והקונה אותם ידע אותם או יעשה שאלה, כי בקל

יב. עיין ויק"ר ל, יד. תנחומא אמור יט. **יג.** ראה בשו"ת כתב סופר סי' קכ"ח. ועיין או"ח שם ס"ו. **יד.** רמב"ם שם פ"ז ה"י. או"ח סי' תרנ"ב ס"א. **טו.** רמב"ם שם ה"ח. או"ח סי' תר"נ ס"א. **טז.** רמב"ם שם. או"ח סי' תרמ"ה סכ"ב. **יז.** רמב"ם שם הי"ג והי"ז-יח. או"ח סי' תרנ"ח ס"ב. ובט"ז שם ס"ק ב. **יח.** רמב"ם שם פ"ח ה"א. או"ח סי' תרמ"ה ס"ה, וסי' תרמ"ו ס"ו, וסי' תרמ"ז ס"ב, וסי' תרמ"ח ס"א, וסי' תרמ"ט ס"א ס"ג. **יט.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"ב סי' נ"ז-נ"ט, ובח"ג סי' קל"ח-קל"ט וק"ס, ובחידושי פסחים לג.

מַעֲשִׂים כְּבָר נִשְׁבַּע שֶׁלֹּא יוֹסִיף לְקַלֵּל הָאֲדָמָה וּלְהַשְׁחִית פֵּרוֹתֶיהָ בַּעֲבוּר הָאָדָם, וּבָהֶם מְרַצִּים עַל הַמַּיִם (עץ החיים (טובייאנה) מצוה לח).

סוכה פרק ג-ד, רמב"ם הל' לולב, ספר המצוות מצות עשה קפ"ט, סמ"ג עשין מ"ד, סמ"ק קצ"ג, יראים קכ"ד, אורח חיים סי' תרנ"א.

מִצְוָה שכה

מִצְוַת סֻכָּה (מצות עשה קכ"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֵישֵׁב בַּסֻּכָּה כָּל זָכָר בְּיִשְׂרָאֵל כָּל שִׁבְעַת יְמֵי הֶחָג, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כג, מב) 'בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים', וְיוֹם רִאשׁוֹן הוּא ט"ו בְּתִשְׁרֵי.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁבֵּאֵר הַכָּתוּב (ויקרא שם מג) 'לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם', וְסִכְּכָם בְּעַנְנֵי כָּבוֹד שֶׁלֹּא יַזִּיק לָהֶם הַשֶּׁמֶשׁ בַּיּוֹם וְהַקֶּרַח בַּלַּיְלָה. וּלְהָאוֹמְרִים

משנה הלכות

יוכל לפסול הכל ויוציא כסף ויברך לבטלה ולא יקיים המצוה. וכן הלוקחים הדסים שאינם משולשים אינם מקיימין המצוה[ב]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים, ונשים פטורים שהוא מצות עשה שהזמן גרמא, וקטנים צריך לחנכם.

שכה) דיני ישיבת סוכה. קיום המצוה, כל ז' ימי החג עושה ביתו ארעי וסוכתו קבע, אוכל ושותה ומטייל וישן בסוכה[א], יש לו לדבר עניני עסק יכנס לסוכה ואל יכנס לביתו[ג], כללו של דבר כל מה שעושה בביתו כל השנה עושה בסוכה כל שבעה. ואל ידבר דברים בטלים בסוכה מפני קדושתה[ד]. ואסור לאכול סעודה חוץ לסוכה, אבל אוכל פירות ושותה מים וכל דבר ארעי חוץ לסוכה אם רצה, ומידת חסידות שאפילו לא לשתות מים מחוץ לסוכה[ה]. לילה ראשונה מצות עשה לאכול כזית פת בסוכה, ואפילו ירדו גשמים יקדש ויאכל כזית, ובשאר ימים אם רצה להתענות פטור מן הסוכה אלא שצריך לאכול פת מפני החג[ו]. ואסור לישן ארעי חוץ לסוכה[ו].

הפטורים מסוכה. חתן ושושביניו פטורין מן הסוכה[ז]. חולה ומשמשיו פטורים

כ. או"ח סי' תרמ"ו ס"ג. **שכה) א.** רמב"ם הל' סוכה פ"ו ה"ה. או"ח סי' תרל"ט ס"א. **ב.** או"ח שם בהגה. וט"ז שם ס"ק א. **ג.** באר היטב שם ס"ק ב בשם של"ה. פרי מגדים שם מש"ז ס"ק א. **ד.** רמב"ם שם ה"ו. או"ח שם ס"ב. **ה.** רמב"ם שם ה"ז. או"ח שם ס"ג, ועיין ט"ז שם. **ו.** רמב"ם שם ה"ו. או"ח שם ס"ב. **ז.** רמב"ם

כִּי ׳סֻכּוֹת עָשׂוּ לָהֶם׳[ח] בַּמִּדְבָּר יִהְיֶה הַזֵּכֶר לִיצִיאַת מִצְרַיִם וְשֶׁהָלְכוּ בַּמִּדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה וְלֹא הִכָּם שָׂרָב וְשֶׁמֶשׁ (חינוך. מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קיז). וּבָאָה הַמִּצְוָה בִּזְמַן הָאָסִיף, שֶׁרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַסְתִּיר אֶת יִשְׂרָאֵל בִּכְנָפָיו אַחֲרֵי שֶׁנִּטְהֲרוּ מֵעֲוֹנוֹתֵיהֶם בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, שֶׁכֵּן הָיוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר אַחַר שֶׁנִּטְהֲרוּ מִטֻּמְאַת מִצְרַיִם וְגִלּוּלֵיהֶם[ט]. וּלְפִי שֶׁעַנְיֵי כָּבוֹד לֹא קָלְטוּ רַק יִשְׂרָאֵל לְבַד לְפִיכָךְ ׳כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת׳ (ויקרא שם מב) וְלֹא גּוֹיִם. וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז כִּי הָאָסִיף הוּא זְמַן אֲסִיפָה, לְרַמֵּז אֲסִיפַת

משנה הלכות

מן הסוכה[י]. וכן מצטער פטור מן הסוכה, והוא שבא לו הצער בסוכות[יא], אבל אם עשה לכתחילה סוכה באופן שיצטער חייב בסוכה[יב].

שיעור סוכה. שיעור גודל הסוכה לא פחות מז' טפחים על ז' טפחים[יג], וגובה י' טפחים[יד]. עשאה למטה מי' פסולה עשאה גבוה למעלה מעשרים אמה פסולה[טו]. וצריך להיות לה ג' דפנות. אין לו אלא שתי דפנות זו כנגד זו עושה דופן רחב יותר מד' בתוך ג' טפחים מדופן שלימה ועושה לה צורת הפתח, היו ב' דפנות זו אצל זו כמין ג"ם עושה דופן שיש בו טפח על טפח ומעמידו בפחות משלשה סמוך לאחד משתי הדפנות וכשירה, וצריך לעשות לה צורת הפתח[טז], ולפי שאין הכל בקיאין אין להכשיר לכתחלה רק בג' דפנות שלימות[יז].

הסכך. הסכך צריך שתהא גידולו מן הארץ (ופסולת גורן ויקב מצוה מן המובחר) ותלוש מן הקרקע ואינו מקבל טומאה. לא יסכך בירקות שיבולו ולא בדבר הנושר ממנו ולא בדבר שריחו רע[יח]. נסרים שיש בהם ד' טפחים אין מסככין בהם[יט].

שאר פרטים. סוכה שאולה ואפילו גזולה כשירה[כ] ועיין במגן אברהם[כא]. ומצוה להדר ולנאותה ככל מה דאפשר לכבוד המצוה, ונויה אסור כל ימי החג[כב]. וכל ישראל יוצאין בסוכה אחת[כג]. ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים, וקטנים חייבים משום חינוך, ויש להזהיר על המקילין שלא לישן בסוכה, כי החיוב שינה הוא כמו חיוב אכילה[כד]. נשים פטורות מסוכה דהוה מצות עשה שהזמן גרמא[כה].

שם ה"ג. או"ח סי' תרמ"ב ס"ו. **ח.** סוכה יא: **ט.** עיין זוה"ק ח"ג ק: 'כיון דיתבו בסוכות, הא אשתזיבו מן מקטרגא' וכו' עיי"ש. **י.** רמב"ם שם ה"ב. או"ח שם ס"ג. **יא.** רמב"ם שם. או"ח שם ס"ד. **יב.** עיין רמ"א שם. **יג.** רמב"ם שם פ"ד ה"א. או"ח סי' תרל"ד ס"א. **יד.** רמב"ם שם. או"ח סי' תרל"ג ס"ח. **טו.** רמב"ם שם. או"ח שם ס"א וס"ח. **טז.** רמב"ם שם ה"ב-ג. או"ח סי' תר"ל ס"ב-ג-ד-ה. **יז.** או"ח שם ס"ה בהגה. **יח.** רמב"ם שם פ"ה ה"א. או"ח סי' תרכ"ט ס"א וסי"ד. **יט.** רמב"ם שם ה"ז. או"ח שם סי"ח. **כ.** רמב"ם שם הכ"ה. או"ח סי' תרל"ז ס"ב-ג. **כא.** שם ס"ק ב. **כב.** רמב"ם שם פ"ו הט"ז. או"ח סי' תרל"ח ס"ב. **כג.** סוכה כז: **כד.** רמב"ם שם ה"ו. או"ח סי' תרל"ט ס"ב. **כה.** רמב"ם שם ה"א. או"ח סי' תרמב"ם ס"א.

הָאָדָם וְצֵאתוֹ מִבֵּיתוֹ הַחוּצָה מִחוּץ לַמַּחֲנֶה, וַיַּעֲשֶׂה חֶשְׁבּוֹן עִם נַפְשׁוֹ כִּי קָרוֹב יוֹם ה', וְיַחְשֹׁב שֶׁדִּירָתוֹ בָּעוֹלָם הַזֶּה אַרְעִי הוּא וְעַל יְדֵי זֶה יְתַקֵּן מַעֲשָׂיו לַה' (אשל אברהם (טובייאנה) מצוה לז).

סוכה פרק ב, רמב"ם הל' סוכה, ספר המצוות מצות עשה קס"ח, סמ"ג עשין מ"ג, סמ"ק סי' צ"ג, יראים קכ"ג, אורח חיים סי' תרכ"ה.

מִצְוָה שכו

שְׁמִטַּת קַרְקָעוֹת (לא תעשה קצ"ח)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נַעֲבֹד הָאֲדָמָה בַּשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִית שֶׁהִיא נִקְרֵאת שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, ד) 'וּבַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִת וְגוֹ' שָׂדְךָ לֹא תִזְרָע'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְקַבֵּעַ בְּנַפְשֵׁנוּ מִדַּת הָאֱמוּנָה וְהַבִּטָּחוֹן בּוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, וְלֹא לִבְטֹחַ בִּזְרוֹעַ אִישׁ וּבְכֹחַ הַשּׁוֹר, וּלְחַזֵּק הָאֱמוּנָה זוֹ צִוָּה שֶׁיַּעַבְדוּ אֶת הָאֲדָמָה שֵׁשׁ שָׁנִים רְצוּפִים, וְהִזְהִיר שֶׁלֹּא לְעָבְדָהּ בַּשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִית, אֶלָּא לִסְמֹךְ עַל הַנֵּס, כִּי יָדוּעַ מִטֶּבַע

משנה הלכות

שכו) איסור מלאכה בשנת השמיטה. כל העושה מלאכה מעבודת קרקע בשנת השביעית שהוא שנת השמיטה ביטל מצות עשה המפורשת לעיל (מצוה פ"ד) ועבר על לא תעשה[א]. ומן התורה אינו לוקה אלא על הזריעה או על הזמירה ועל הקצירה או על הבצירה כדדרשינן במועד קטן (ג.) 'זמירה בכלל זריעה ובצירה בכלל קצירה' ולמה פרטן הכתוב לומר שעל שתי תולדות אלו בלבד ואבות שלהם חייב, אבל שאר עבודות שלא נתפרשו בענין זה אינו לוקה עליהן מן התורה, אבל מכין אותו מכת מרדות[ב]. כיצד החורש או החופר או המסקל או המזבל וכיוצא בהן מעבודת הארץ לצורך הקרקע מכין אותו מכת מרדות[ג]. החורש שדהו או נירה או זיבלה בשביעית כדי שתהא יפה לזריעה במוצאי שביעת קונסין אותו ולא יזרענה במוצאי שביעית, ואם מת בנו מותר לזרעה[ד].

מלאכות המותרות. ולא ילקט עצים ואבנים ועשבים מתוך שדהו, ומתוך שדהו

שכו) א. רמב"ם הל' שמיטה פ"א ה"א. **ב.** שם ה"ב-ג. **ג.** שם ה"ג. **ד.** שם הי"ג.

הָאָרֶץ לְהַכְחִישׁ כֹּחָהּ וְחֵילָהּ, וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁלֹּא תּוֹסִיף כֹּחַ אַחַר שֶׁזָּרָעָהּ שֵׁשׁ שָׁנִים רְצוּפוֹת, וּבָא הַהַבְטָחָה לַעֲשׂוֹת לָהֶם גַּם שֶׁבַּשָּׁנָה הַשִּׁשִּׁית יוֹסִיף ה' לָהּ כֹּחַ בִּבְרָכַת ה' 'וְעָשָׂת הַתְּבוּאָה לִשְׁלֹשׁ הַשָּׁנִים' (ויקרא כה, כא), וְיָדַע לָהֶם עַל יְדֵי זֶה כִּי לֹא בְּכֹחַ אֱנוֹשִׁי וְהַשּׂוֹר יַעֲשִׂיר אִישׁ, אֶלָּא בִּרְכַּת ה' הִיא תַּעֲשִׁירֵהוּ (עיין עקידת יצחק (עראמה) שער סט. כלי יקר ויקרא כה, ב)[ו]. גַּם לְרַמֵּז כִּי אֵין לְרַדֵּף אַחַר רִבּוּי עֲסָקִים וַעֲבוֹדָה, רַק מַה שֶּׁיִּצְטָרֵךְ לַאֲכִילָה כְּדֵי הַסְפּוּק לְצָרְכּוֹ וְלַעֲבָדָיו, כִּי 'בַּשִּׁבִיעִית תִּשְׁמְטֶנָּה וּנְטַשְׁתָּהּ' (שמות כג, יא), וְהַכְּלָל כִּי בִּרְבוֹת הַטּוֹבָה רַבּוּ אוֹכְלֶיהָ[ז], וְאֵין לְבָעֲלֶיהָ בָּהּ זוּלָתִי הַהֶכְרֵחִי אֲשֶׁר לֹא יֶחְסַר לְכָל אָדָם בְּשׁוּם זְמַן (עקידת יצחק שם). וְצִוָּה לְהַקְדִּישׁ הַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִית לְתוֹרָה וּתְפִלָּה, עַל דֶּרֶךְ שֶׁעָשָׂה בִּימֵי הַשָּׁבוּעַ שֶׁיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבָּת לְקָדְשָׁהּ וְלִמְנוּחָתָהּ[ח].

מס' שביעית, מו"ק ג. רמב"ם הל' שמיטה פ"א ופ"ד, ספר המצוות לא תעשה ר"כ-רכא-רכב-רכג, סמ"ג לאוין רס"ו-רסז-רסח-רסט, יראים קפ"ח.

משנה הלכות

של חבירו מותר, והוא שלא ילקט בטובה כלומר שלא יאמר לו כמה טובה עשיתי לך שנקיתי לך שדך[ט]. היתה בהמתו עומדת בתוך שדהו מלקט ומביא לפניה לאכול, שבהמתו מוכחת עליו שלא לנקות שדהו מתכוין, וכן כל כיוצא בזה[י]. והלכה למשה מסיני ששלשים יום סמוך לשביעית אסור לעבוד עבודת אדמה בזמן המקדש, ובזמן שאין בית המקדש קיים מותר עד ראש השנה[יא]. משקין בית השלחין בשביעית, פי' שדה הזרעים שהיא צמאה ביותר, וכן עפר הלבן מרביצין אותו במים בשביעית בשביל האילנות שלא יפסידו[יב]. לא יוציא זבלים מחצרו לשדהו, ואם העמיד ממנה אשפה, כלומר שצבר יחד זבל רב בשדה מותר, ולא יעשה אשפה פחות מק"נ סאה זבל שתהיה ניכרת שהיא אשפה[יג].

כללים. ונוהג בארץ ישראל בזמן שבית המקדש קיים בזכרים ונקבות, ובזמן הזה רבו בו המחלוקת אי דאורייתא או דרבנן עד שיבוא מורה צדק[יד].

ה. ע"פ משלי י, כב. **ו.** ע"ע חינוך מצוה פ"ד. **ז.** ע"פ קהלת ה, י. **ח.** עיין עץ הדעת טוב פר' בהר ד"ה או ירצה ושבתה הארץ. וע"ע נחל קדומים ויקרא כה, א. **ט.** שם הט"ז. **י.** שם הי"ז. **יא.** שם פ"ג ה"א. **יב.** שם פ"א ה"ח. **יג.** שם פ"ב ה"א. **יד.** עיין מנ"ח להלן מצוה שכ"ח אות ח, ומה שהביא מספר התרומות שער מ"ה ס"ד, ומפאת השולחן פרק כ"ג ס"ק כ"ג.

מִצְוָה שכז

כַּרְמְךָ לֹא תִזְמֹר (לא תעשה קצ"ט)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נַעֲשֶׂה עֲבוֹדָה גַּם בָּאִילָנוֹת בִּשְׁנַת הַשְּׁבִיעִית, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, ד) 'וְכַרְמְךָ לֹא תִזְמֹר'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בְּמִצְוָה שכ"ו, וְעוֹד יֵשׁ בָּזֶה טַעַם לְשֶׁבַח לְעַכֵּר וּלְשָׁרֵשׁ מֵרַעְיוֹנֵנוּ קַדְמוּת הָעוֹלָם, וּלְאַמֵּת בְּנַפְשֵׁנוּ חִדּוּשׁ הָעוֹלָם לְנַפְשֵׁנוּ וּלְוולָתֵנוּ, בִּשְׁנֵי עֵדִים יִשְׂרָאֵל בִּשְׁבִיתַת הַשַּׁבָּת לְפִי שֶׁנָּח ה' בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי, וְהָאָרֶץ תָּעִיד עַל חִדּוּשׁ הָעוֹלָם שֶׁלֹּא יַזְרִיעוּהָ בַּשְּׁבִיעִית,

משנה הלכות

שכז) האיסורים מהתורה ומדרבנן. קיום המצוה. הזומר כרמו בשנת השביעית כדרך שאר השנים ביטל מצות עשה ועובר על לא תעשה, ובעדים והתראה לוקה[א]. המבריך או המרכיב או הנוטע מיני אילנות בשביעית מלקין אותו מכת מרדות[ב]. ואין נוטעין בשביעית אפילו אילן סרק, ולא יחתוך יבלת מן האילנות, ולא יפרק העלין והבדים היבשים, ולא יאבק את צמרתו באבק, ולא יעשן תחתיו כדי שתמות התולעת, לא יסוך את הנטיעות כדי שלא יאכל אותו העוף כשהוא רך, לא יסוך את הפגין ולא ינקוב אותם, ולא יכרוך את הנטיעות ולא יקטום אותם, לא יפסוג את האילנות וכן כל שאר עבודת האילן, ואם עשה אחת מכל אלו לוקין אותו מכת מרדות[ג].

דברים המותרים משום הפסד. מושכין את המים מאילן לאילן אם היו מרוחקין זה מזה יותר מעשר לסאה, ואם היו מקורבים עשר לבית סאה משקין כל השדה בשבילן, עפר הלבן מרביצין בשביעית במים בשביל האילנות שלא יפסידו[ד]. ועושין עוגיות לגפנים, ועושין אמת המים לכתחילה, וממלאין את הנקעים מים[ה]. ומפני מה התירו כל אלה, שאם לא ישקה תעשה הארץ מלחה וימות כל העץ שבה, והואיל ואיסור דברים אלו וכיוצא בהן מדבריהם לא גזרו במקום הפסד כזה, ומן התורה אינו אסור אלא שני אבות ושתי תולדות שלהם, היינו זריעה וזמירה וקצירה ובצירה[ו].

שהנוטע יעקור. הנוטע בשביעית בין בשוגג בין במזיד יעקור[ז]. אין נוטעין אילנות ואין מרכיבין ואין מבריכין ערב שביעית אלא מ"ד יום קודם ראש השנה, פחות מכאן יעקור, ואם לא עקר הפירות

שכז) א. רמב"ם הל' שמיטה פ"א ה"א. **ב.** שם ה"ד. **ג.** שם ה"ה. **ד.** שם ה"ח. **ה.** שם ה"ט. **ו.** שם ה"י. **ז.** שם ה"ב.

וּשְׁבִיתַת הָאִילָנוֹת וְהַכְּרָמִים מוֹרָה פִּרְסוּם חִדּוּשׁ הָעוֹלָם, יַעַן הֵם גְּבוֹהִים מִן הָאָרֶץ נִרְאִים לְעֵין כֹּל מֵרָחוֹק, וְיִתְּנוּ אֶל לִבָּם הַסִּבָּה וְהַטַּעַם לָמָּה אֵינָם נַעֲבָדִים בְּשָׁנָה זוֹ, וְיַחְקְקוּ בְּלִבָּם אֱמוּנַת בְּרִיאַת הָעוֹלָם מֵאִתּוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ וְשֶׁהוּא קַדְמוֹן וְאֵין רֵאשִׁית לְרֵאשִׁיתוֹ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קצז). וְיֵשׁ לְהַאֲרִיךְ בָּזֶה כִּי הַרְבֵּה הִצְלִיחוּ הַמְּסִיתִים בַּזְּמַן הַזֶּה מַה שֶּׁלֹּא הִצְלִיחוּ בַּדּוֹרוֹת הַקּוֹדְמִים, וַאֲפִלּוּ בֵּין שׁוֹמְרֵי הַתּוֹרָה וּבִפְרָט הַלּוֹמְדִים בְּתִיכוֹנִים, שֶׁרַבָּם נִתְפַּסּוּ בְּדֵעָה כּוֹזֶבֶת זוֹ וְכֵיוֹצֵא בָּהּ שֶׁמַּאֲמִינִים חַס וְחָלִילָה שֶׁהָעוֹלָם עוֹמֵד יוֹתֵר מִשִּׁשֶּׁת אֲלָפִים שָׁנָה. וּבֶאֱמֶת כָּל מִי שֶׁאֵינוֹ מַאֲמִין בְּחִדּוּשׁ הָעוֹלָם לִפְנֵי חֲמִשֶּׁת אֲלָפִים וּשְׁבַע מֵאוֹת וְעֶשְׂרִים וְשָׁלֹשׁ שָׁנִים בְּשָׁנָה זוֹ כְּפִי קַבָּלַת חַזַ"ל הֲרֵי זֶה כּוֹפֵר בָּעִקָּר חַס וְחָלִילָה, בִּינָה זֹאת כִּי אֵין זֶה דָּבָר קָטָן.

מראה מקומות עיין מצוה שכ"ו.

מִצְוָה שכח

סְפִירַת קְצִירְךָ לֹא תִקְצוֹר (לא תעשה ר')

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִקְצֹר כִּבְכָל שָׁנָה מַה שֶּׁהִצְמִיחָה הָאֲדָמָה מֵעַצְמָהּ בַּשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִית אוֹ שֶׁנִּזְרַע בָּהּ בְּשָׁנָה שִׁשִּׁית, וְזֶהוּ הַנִּקְרָא סְפִירַת, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, ה) 'אֵת סְפִירַת קְצִירְךָ לֹא תִקְצוֹר'.

משנה הלכות

מהם מותרין, הנוטע ומת קודם שעקר חייבין היורשין לעקור[ח].

שאר פרטים. עשר נטיעות מפוזרות בתוך בית סאה חורשין כל בית סאה בשבילן עד ראש השנה אף בזמן המקדש, ודבר זה הלכה למשה מסיני[ט]. ונוהג בזמן שישראל על אדמתן בארץ ישראל מדאורייתא בזכרים ונקבות ובזמן הזה מחלוקת הפוסקים עד שיבוא מורה צדק[י].

שכח) דין ספיחים מהתורה. כל תבואה שתוציא הארץ בשנה השביעית, בין מתבואה שנזרע או נפלה שם קודם שביעית, ובין שנזרעה בשביעית באיסור, ובין מן העקרים שנקצרו מקודם וחזרו ועשו

ח. שם פ"ג הי"א. ט. שם ה"ה. י. עיין לעיל מצוה שכ"ו ס"ק י.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי רָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְזַכּוֹת אֶת יִשְׂרָאֵל וְנָתַן לָהֶם יוֹם אֶחָד הַשַּׁבָּת בְּכָל שָׁבוּעַ וְשָׁבוּעַ מִימֵי חַיֵּיהֶם לְקַדֵּשׁ עַצְמָן בַּעֲבוּדָתוֹ וּלְזַכּוֹת לְנַפְשָׁם לְחַיֵּי הָעוֹלָם, כֵּן הוֹסִיף בִּזְכוּתָם בִּשְׁנַת הַשְּׁמִטָּה שֶׁהוּא שְׁנַת הַשְּׁבִיעִית יִהְיֶה לַה', כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא שם ב) 'וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ שַׁבָּת לַה''. כְּדֵי שֶׁיְּבַלּוּ כָּל הַשָּׁנָה כֻּלָּהּ בִּלְמוּד הַתּוֹרָה וְקִיּוּם מִצְוֹת, וְלֹא יִהְיֶה מַחֲשַׁבְתָּם כְּלָל עַל הָאֲדָמָה וַעֲבוֹדָתָהּ, אֶלָּא תִּהְיֶה תָּפוּם בּוֹ יִתְבָּרֵךְ שְׁמוֹ בְּדִבֵּקוּת מֵרֹאשִׁית הַשָּׁנָה וְעַד אַחֲרִית הַשָּׁנָה, וּכְמוֹ שֶׁלֹּא נִתְּנָה תּוֹרָה אֶלָּא לְאוֹכְלֵי הַמָּן, וְלָכֵן הִזְהִירָה הַתּוֹרָה אֲפִלּוּ עַל הַפְּיחִין שֶׁתּוֹצִיא הָאֲדָמָה מֵעַצְמָן שֶׁלֹּא לְקָצְרָן וְלִטְרֹד בָּהֶם מַחְשְׁבוֹתָם (עיין עץ הדעת טוב פר' בהר ד"ה או ירצה ושבתה הארץ וכו' הרגיש). עוֹד אָמְרוּ בָּזֶה שֶׁלֹּא יֵלֵךְ וְיִזְרַע

משנה הלכות

כולם נקראו ספיחים, ואפילו ירקות ועשבים שעלו מאליהן ואין מהם זרע, הכל מותר לאכול בשביעית מן התורה רק שיאכלם בקדושת שביעית, וכן שדה שנטייבה בשביעית וצמחה מותרין פירותיה לאכילה, ומה שאמרה תורה 'את ספיח קצירך לא תקצור' היינו שלא לקצור כדרך הקוצרים שבכל שנה, כגון שקצר כל השדה ולהעמיד כרי ולדוש בבקר ואם קצר לוקה[ב], ואפילו הפקיר הכל אסור לקצור כדרך הקוצרים[ג]. עבר ולא הפקיר שדהו בשביעית דעת רש"י (יבמות קכב. ד"ה של) והחינוך דאין הפירות נאסרות ומותרות באכילה, ודעת רבינו תם (תוס' יבמות שם. וסוכה לט: ד"ה במה דברים אמורים) דנאסרו באכילה[ד].

איסור ספיחים מדברי סופרים. ומדברי סופרים שיהיו כל הספיחים אסורים באכילה, וגזרו כן מפני עוברי עבירה שילך ויזרע שדהו תבואה וקטניות וזרעוני גינה וכשיצמח יאמר ספיחים הם ויאכל, לפיכך אסרו כל הספיחים בשביעית[ה]. ולא גזרו גזירה זו באילנות לפי שאין דרך בני אדם לזורען וליכא למגזר[ו], ומיהו אוכלין פירותיהן בקדושת שביעית[ז]. עשבים שגדלו במקום הפקר ושלא במקום הישוב ובשדה בור ובשדה כרם ובשדה זרע מותרים באכילה, ומפני מה לא גזרו עליהם לפי שאין דרך לזרוע במקומות אלו (ירושלמי שביעית ופוסקים), התבן של שביעית מותר בכל מקום[ח].

א. עיין תנחומא בשלח כ. וע"ע בטור או"ח סי' רצ. **שכח) ב.** רמב"ם הל' שמיטה פ"ד ה"א (ולענין הנזרע באיסור עיין שם הט"ו). **ג.** מנחת חינוך בשם תוס' יבמות קכב. ד"ה של, ומנחות פד. ד"ה שומרי, וב"מ נח. ד"ה לשמור. **ד.** מנחת חינוך. **ה.** רמב"ם שם ה"ב. **ו.** שם ה"ג. **ז.** שם ה"י. **ח.** שם ה"ד.

בַּשְּׁבִיעִית וְיֹאמַר סְפִיחִין הֵם, וְלָכֵן נֶאֶסְרוּ עָלָיו הַכֹּל[ט]. וְעַל יְדֵי זֶה יָשִׂים בִּטְחוֹנוֹ רַק בּוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, וְלֹא כֵן אִם יָכוֹל לִקְצֹר סְפִיחִים יִבְטַח גַּם בָּהֶם וְנִמְצָא עוֹבֵד ה' עַל יְדֵי שִׁתּוּף חַס וְחָלִילָה.

מראה מקומות עיין מצוה שכ"ו.

מִצְוָה שכט

עִנְּבֵי נְזִירֶךָ לֹא תִבְצֹר (לא תעשה ר"א)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְלַקֵּט וְלֶאֱסֹף מַה שֶּׁיּוֹצִיאוּ הָאִילָנוֹת מִן הַפֵּרוֹת בַּשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִית כְּמוֹ שֶׁעוֹשִׂין בַּפֵּרוֹת כָּל שָׁנָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, ה) 'וְאֶת עִנְּבֵי נְזִירֶךָ לֹא תִבְצֹר'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁהִאֲרִיכוּ בַּמִּצְוֹת הַקּוֹדְמוֹת, וּבָאָה אַזְהָרָה מְיֻחֶדֶת עַל פֵּרוֹת הָאִילָן שֶׁלֹּא נֶאֱמַר דָּוְקָא פֵּרוֹת הָאָרֶץ שֶׁבָּאִים עַל יְדֵי עֲבוֹדַת אֲדָמָה, אוֹ סְפִיחֶיהָ שֶׁגַּם כֵּן בָּאִים מִן הָאָרֶץ מַמָּשׁ, אָסְרָה הַתּוֹרָה אֲבָל פֵּרוֹת הָאִילָן וְעִנְּבֵי גֶּפֶן שֶׁבָּאִים מֵעֵץ וְלֹא מֵהָאֲדָמָה, וְשֶׁגַּם שֶׁהוּא בַּמְּצִיאוּת

משנה הלכות

כללים. ונוהג בזמן שהשמיטה נוהג בזכרים ונקבות מדאורייתא, ובזמן הזה נפלה מחלוקת בין הפוסקים עד שיבוא מורה צדק[ט].

שכט) איסור בצירה מהתורה. קיום המצוה, האוסף פירות שהוציאו אילנות בשנה השביעית כדרך שאוספין אותו בכל שנה לוקה, וכן הבוצר כרמו כדרך שבוצרין אותו בכל שנה לוקה, אלא ישנה בלקיטתן להראות כי הכל הפקר ולוקט כמו מן ההפקר. וכן אמרו ז"ל (שביעית פ"ח מ"ו) 'תאנים של שביעית אין קוצין אותן במקצה (פירוש כלי העשויה ללקט תאנים נקראת מקצה) אבל קוצה הוא בחרבו, ואין דורכין ענבים בגת אבל דורך הוא בעריבה, ואין עושין זיתים בבד ובקוטב אבל כותשם ומכניס לבורם[א]. ורש"י (ויקרא כה, ה) פירש 'נזירך' כלומר 'שהנזרת והפרשת אותם ולא עשיתם הפקר, 'לא תבצור' אותם עד שתפקיר'. והרמב"ן (שם) פירש גפן שלא עבדוהו ולא זמרו אותו, ואמר הכתוב אפילו כרם הנזירות לא תבצור, וכל שכן כרם שנעבד[ב].

ט. עיין בחינוך. **י.** עיין מצוה שכ"ו ס"ק י'. **שכט) א.** רמב"ם הל' שמיטה פ"ד הכ"ב-כג. חינוך. **ב.** הובאו דבריהם בחינוך.